

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Resistência (art. 329 do CP)

RESISTÊNCIA

Veja como o crime de “RESISTÊNCIA” está tipificado no Código Penal:

Art. 329. Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:

Pena — detenção, de 2 (dois) meses a 2 (dois) anos.

Na RESISTÊNCIA há VIOLÊNCIA OU AMEAÇA .

Na RESISTÊNCIA há VIOLÊNCIA OU AMEAÇA.

Na RESISTÊNCIA há VIOLÊNCIA OU AMEAÇA.

Fui repetitivo porque esse é o elemento chave do crime de Resistência. Esse elemento vai ajudar você diferenciar a Resistência de outros crimes, como Desobediência e Desacato.

Comete o crime a pessoa que **SE OPÕE (RESISTE, AGE CONTRARIAMENTE)** à **EXECUÇÃO DE ATO LEGAL** (um mandado judicial, uma prisão em flagrante, uma penhora) com uso de **VIOLÊNCIA ou AMEAÇA** (É FUNDAMENTAL TER VIOLÊNCIA ou AMEAÇA) a funcionário público **COMPETENTE para EXECUTAR O ATO** (ou quem estiver auxiliando esse funcionário na execução do ato).

Quem pode praticar tal crime?

Qualquer pessoa, é o chamado crime COMUM, porque é COMUM a qualquer pessoa, e não próprio de determinadas pessoas.

E se o ato estiver sendo praticado “contra” uma pessoa, mas outra pessoa pratica à conduta do crime de resistência? Há crime? Por exemplo, o pai que OPÕE-SE com VIOLÊNCIA ou AMEAÇA à prisão legal de seu filho, comete “RESISTÊNCIA”?

Em tese, sim. Veja que o tipo penal pune quem se opõe com violência/ameaça ao cumprimento de um ato legal. ATO LEGAL. A lei penal não falou que o ato legal deve ser contra si. Vamos supor, se o tipo penal tivesse expresso “ato legal contra si”, aí sim, o pai não cometeria o crime. Mas não foi assim que o legislador definiu o crime. Portanto, há crime de resistência quando a conduta é praticada por terceiro não ligado ao ato legal.

Visto quem pode cometer o crime, vamos pensar o que é **OPOR-SE MEDIANTE VIOLÊNCIA ou AMEAÇA**.

Opor-se com violência ou ameaça é **RESISTIR** por meio de uma **AÇÃO POSITIVA**. Em outras palavras, é resistir “atacando”. Isso significa que quem FOGE ou se ESCONDE, por exemplo, não comete o crime de “resistência”.

Para ser crime de “resistência” o agente deve usar de **VIOLÊNCIA ou AMEAÇA à PESSOA** (violência ou ameaça a **objeto** não configura crime de resistência).

CUIDADO: A lei fala em simples AMEAÇA . Muitos crimes exigem **GRAVE AMEAÇA**. No caso do crime de RESISTÊNCIA, exige-se mera AMEAÇA, não precisa ser grave.

Para ser configurar RESISTÊNCIA a conduta deve ocorrer **DURANTE A EXECUÇÃO DO ATO LEGAL**. Se cometido antes ou depois da execução do ato, não haverá crime de Resistência.

Outro ponto MUITO IMPORTANTE é para ser crime o ato resistido **DEVE SER LEGAL (mesmo que injusto)**. Por exemplo, se a pessoa pratica a conduta na execução de prisão **ilegal** (sem ordem judicial, fora dos casos de flagrante), não haverá crime de resistência.

Calma, vamos resumir tudo no final.

Continuando.

Só haverá crime se o ato estiver sendo EXECUTADO por um FUNCIONÁRIO **COMPETENTE PARA EXECUTAR AQUELE ATO**. Ora, é um complemento da ideia de que o ATO DEVE SER LEGAL, se o funcionário é **INCOMPETENTE**, o ato já está eivado de uma **ilegalidade**.

Assim, se o funcionário for INCOMPETENTE para EXECUTAR o ato, **NÃO HAVERÁ CRIME**.

Todos esses detalhes merece atenção, principalmente, nas questões que narram casos hipotéticos e perguntam o crime cometido. Depois você vai exercitar com questões.

Pergunta PERIGOSA: particular (não funcionário público) pode ser a “vítima” do crime de RESISTÊNCIA?

Você pode estar pensando, se o crime é contra a Administração Pública, o particular não pode ser “vítima”. Mas pode. Pode sim. Veja bem o tipo penal: *opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio*.

Imagine um policial que sozinho tenta executar uma prisão em flagrante, o policial poderá receber ajuda (auxílio) de terceiro (uma pessoa qualquer que estava na rua) para “deter” o criminoso. Se eventualmente, o criminoso pratica a conduta do crime de resistência contra esse terceiro, estará cometendo o crime.

Ressalta-se, no entanto, que É EXTREMAMENTE NECESSÁRIO que esse TERCEIRO esteja PRESTANDO AUXÍLIO ao funcionário competente para executar o ato legal. Em outras palavras, se não tiver um funcionário público competente executando o ato, não há crime.

Se houver várias vítimas, violência contra vários funcionários, ou contra o funcionário e o terceiro que presta auxílio, **a pessoa responderá apenas por um crime**.

A consumação ocorre com a “VIOLÊNCIA ou AMEAÇA”, INDEPENDENTEMENTE do sucesso da conduta. Trata-se de um crime FORMAL, ou seja, que se consuma independentemente de um resultado. Em outras palavras, para ocorrer o crime de RESISTÊNCIA basta opor-se à execução do ato legal, mediante violência ou ameaça ao respectivo funcionário, **não é necessário que ato deixa de ser executado**. Consuma-se o crime mesmo quando o ato legal seja executado pelo funcionário público competente para executá-lo.

Entretanto, se o ato não foi executado devido a RESISTÊNCIA, a “coisa” vai se complicar um pouquinho mais, o autor do crime responderá pela **forma qualificada** (mais grave, ou seja, com maior pena) do crime de resistência:

Art. 329. Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:

Pena — detenção, de 2 (dois) meses a 2 (dois) anos.

§ 1º Se o ato, em razão da resistência, não se executa:

Pena — reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.

Veja que o Código Penal pune de forma MUITO MAIS GRAVOSA os casos em que o ato não se executa. Enquanto a forma simples é punida com simples DETENÇÃO, a qualificada sofre com a RECLUSÃO.

Por fim, a pessoa ainda responderá penalmente pela VIOLÊNCIA empregada. Em outras palavras, se vier a LESIONAR ou MATAR o funcionário, responderá pelo crime de RESISTÊNCIA e pelo crime de LESÕES CORPORAIS ou HOMICÍDIO.

Art. 329. Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:

Pena — detenção, de 2 (dois) meses a 2 (dois) anos.

§ 1º Se o ato, em razão da resistência, não se executa:

Pena — reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.

§ 2º As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência.

Resumo

RESISTÊNCIA

Art. 329. Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:

Pena — detenção, de 2 (dois) meses a 2 (dois) anos.

§ 1º Se o ato, em razão da resistência, não se executa:

Pena — reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.

§ 2º As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência.

Na RESISTÊNCIA há VIOLÊNCIA OU AMEAÇA.

Comete o crime a pessoa que **SE OPÕE (RESISTE, AGE CONTRARIAMENTE)** à **EXECUÇÃO DE ATO LEGAL** (*um mandado judicial, uma prisão em flagrante, uma penhora*) com uso de **VIOLÊNCIA ou AMEAÇA** (É FUNDAMENTAL TER VIOLÊNCIA ou AMEAÇA) a funcionário público **COMPETENTE para EXECUTAR O ATO** (ou quem estiver auxiliando esse funcionário na execução do ato).

Qualquer pessoa pode praticar, é um crime comum.

Também há de crime de resistência quando a conduta é praticada por terceiro não ligado ao ato legal.

Para ser crime de “resistência” o agente deve usar de **VIOLÊNCIA ou AMEAÇA à PESSOA**.

Exige-se mera AMEAÇA, não precisa ser grave.

A conduta deve ocorrer **DURANTE A EXECUÇÃO DO ATO LEGAL**.

Ato resistido **DEVE SER LEGAL (mesmo que injusto)**.

O FUNCIONÁRIO deve ser **COMPETENTE PARA EXECUTAR AQUELE ATO**.

O crime também se configura quando a violência ou ameaça é dirigida a **a quem esteja prestando auxílio ao funcionário público competente para executar o ato**.

Trata-se de um crime FORMAL, ou seja, para se consumir **não é necessário que ato deixa de ser executado**.

Se o ato não foi executado devido a RESISTÊNCIA, responderá pela **forma qualificada**.

A pessoa ainda responderá penalmente pela VIOLÊNCIA empregada. Em outras palavras, se vier a LESIONAR ou MATAR o funcionário, responderá pelo crime de RESISTÊNCIA e pelo crime de LESÕES CORPORAIS ou HOMICÍDIO.

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
